

0015158-92.2002.8.26.0045

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... pleno conhecimento de que não ocorrera roubo algum. Todavia poucos dias depois, o carro de Fernando Antonio, foi negocionado em uma feira de automóveis, na cidade de São Paulo. Ivá Rodrigues, procurou pela vítima Sebastião Spósito, apresentando-se como sendo Fernando. Ivá conseguiu trocar o veículo Kombi, de origem espúria, pelo carro Tipo, de propriedade do mencionado Sebastião. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Arujá - SP - cep 07400-000

0015158-92.2002.8.26.0045 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0015158-92.2002.8.26.0045

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando Antonio Quinteiro Barreto e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

IVÁ RODRIGUES BRAGANÇA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 171, caput, na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, porque, no dia 23 de maio de 2002, em horário determinado, na rua Santo Antonio de Catigeró, nº 213, bairro Jordanópolis, nesta cidade e comarca de Arujá, concorreu para a prática de crime, onde pessoa desconhecida, obteve para si e para outrem, vantagem indevida, consistente na apropriação de um veículo marca Volkswagen, modelo Kombi, Placas CEP-8950, de Arujá, e a quantia de R\$ 679,96 (seiscentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro Fernando Antonio Quinteiro Barreto. Consta ainda, que em 27 de maio de 2002, em horário indeterminado, mas no período da manhã, na Avenida Francisco Vieira Bueno, nº 521, Bairro Sapopemba, São Paulo, IVÁ RODRIGUES BRAGANÇA, obteve para si e para outrem, vantagem indevida consistente na apropriação de um veículo marca Fiat, Modelo Tipo, placas BOY-4086, de São Paulo e da quantia de R\$ 200,00, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro Sebastião Spósito, mediante meio fraudulento. Segundo apurado Fernando Antonio Quinteiro Barreto, encetou uma negociação com uma pessoa que se apresentou como "Jose Maria Ramos", com o fito de vender o seu veículo Kombi, já descrito. Fernando Antonio concluiu a venda, recebendo, como pagamento um cheque no valor de R\$ 9.679,96 (nove mil, seiscentos e setenta e nove

reais e noventa e seis centavos, seu veículo sendo levado embora. Fernando ainda deu, em dinheiro, a quantia de R\$ 679,96 (seiscentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavo)s, haja vista que negociara a venda do carro pela quantia de nove mil reais e o cheque era de valor maior). Ocorreu que o cheque dado em pagamento era de origem espúria. A conta que constava do título era inexistente. E, conseqüentemente, não houve recebimento de valor algum pela venda da Kombi. Nada obstante, Fernando Antonio, compareceu à Delegacia de Polícia de Arujá e informou que fora roubado por dois homens desconhecidos, os quais o abandonaram em uma estrada tomando rumo incerto e não sabido. Nada foi dito a cerca do estelionato de que fora vítima, informação esta que seria útil nas investigações. Fernando Antonio tinha pleno conhecimento de que não ocorrera roubo algum. Todavia poucos dias depois, o carro de Fernando Antonio, foi negociado em uma feira de automóveis, na cidade de São Paulo. Ivá Rodrigues, procurou pela vítima Sebastião Spósito, apresentando-se como sendo Fernando. Ivá conseguiu trocar o veículo Kombi, de origem espúria, pelo carro Tipo, de propriedade do mencionado Sebastião. Houve ainda, entrega pela vítima da quantia de R\$200,00 (duzentos reais), como parte do pagamento do carro Kombi. Posteriormente descobriu-se que o carro Kombi constava com bloqueio, por roubo, nesta cidade de Arujá, havendo apreensão do mencionado veículo.

Por decisão de 15 de setembro de 2004 houve o recebimento da denúncia (fls. 266), com posterior suspensão do processo e do prazo prescricional em decisão datada de 25 de janeiro de 2006 (fls. 348).

O acusado foi citado e apresentou defesa prévia às fls. 571/612.

Em decisão de fls. 618, de 25 de junho de 2019, houve a retomada do curso do processo e do prazo prescricional.

Sobreveio audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foi ouvida uma informante e interrogado o acusado (fls. 959/960).

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do réu, ante a ocorrência da prescrição antecipada (fls. 1067/1069).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Melhor analisando os autos, verifico que há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito imputado ao acusado.

Em que pese o tema da prescrição virtual ou antecipada gerar fundadas discussões sobre a pertinência de seu reconhecimento, fato é que, no caso em apreço, anteveio-se a pena eventualmente aplicada ao acusado, é de rigor seu reconhecimento.

Certo que a prescrição retroativa tem por base a pena concretamente fixada na sentença. Entretanto, inexistente razão para exigir-se o pronunciamento judicial, fixando a pena ao acusado para que, após, seja reconhecida a prescrição retroativa. Inútil procedimento.

Destarte, se o crime já foi atingido pela prescrição, a morosidade que corrompeu o processo não poderá perdurar, devendo ser reconhecida, de pronto, a causa extintiva da punibilidade.

Ademais, parcela da jurisprudência se inclina a admitir o reconhecimento da prescrição virtual, consideradas as peculiaridades do caso.

Considerando que a celeuma que envolve o tema repousa exatamente na questão de se reconhecer a prescrição, sem que tenha havido o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público (o que poderia redundar no aumento da reprimenda, alterando os limites da prescrição, trazidos pelo art. 109 e incisos), no caso em testilha não há óbice ao imediato reconhecimento desta.

Com efeito, no caso dos autos, o crime de estelionato imputado ao acusado tem pena em abstrato que varia de 01 a 05 anos de reclusão, mas o recebimento da denúncia ocorreu em 15 de setembro de 2004, com posterior suspensão em 25 de janeiro de 2006, voltando a correr no dia 02 de outubro de 2017. Assim, como destacado pelo Ministério Público, somando-se os lapsos temporais, antes e depois da suspensão, já se transcorreram mais de 06 anos desde o marco interruptivo da contagem

prescricional e, no caso, não há qualquer elemento concreto a indicar que ao réu seria imposta uma pena muito superior ao mínimo, passando de 02 (dois) anos, a única forma de se evitar o reconhecimento da prescrição, uma vez que se analisando a folha de antecedentes acostadas às fls. 708/715, o denunciado é tecnicamente primário.

Neste contexto, de rigor se torna o reconhecimento da prescrição na modalidade antecipada, com a devida extinção do feito, mesmo porque, como oportunamente ressaltado pelo Parquet, não haveria justa causa para o prosseguimento da ação. Isto posto, JULGO EXTINTA a punibilidade do acusado IVÁ RODRIGUES BRAGANÇA nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

Providencie a serventia a correta renumeração dos autos, a partir das fls. 589. Expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado pelo convênio OAB/DPE, se o caso.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado e feitas as comunicações de praxe, arquivem-se os autos, observando-se as formalidade legais.

Aruja, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA